



PUTUSAN

Nomor 412/Pid.Sus/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RAKA ADITYA ANUGRAH AKBAR Bin JOKO SANTOSO.
Tempat lahir : Sidoarjo.
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 03 Maret 2003.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Sumotuwo RT.002/RW.003, Desa Sumorame, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo atau kos di Dusun Babatan Jati, Desa Jati, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan terhitung sejak tanggal 07 Februari 2025 sampai dengan hari ini; Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya, yaitu Sdr. FRENDIKA SUDA UTAMA, SH., MH., ADI MUFTI WAHYUDI, SH., ANDI J FERRIJANTORO, SH., DIAH KUSUMAH NINGRUM, SH., MH., SOFYA AYU YOLANDA, SH., RADITYA AFRISAL HIDAYAT, SH., MH., FITRIYAH ROMADHONI, SH., dan LUSY RUSTANTI, SH., Para Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum "LEGUNDI KEADILAN INDONESIA" berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 412/Pid.Sus/2025/PN Sda, tanggal 25 Juni 2025;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum

tanggal 07 Agustus 2025 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Hal. 1 dari 41 Hal. Putusan No. 412/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa Menyatakan terdakwa RAKA ADITYA ANUGRAH AKBAR BIN JOKO SANTOSO telah melakukan tindak Pidana Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAKA ADITYA ANUGRAH AKBAR BIN JOKO SANTOSO (ALM) dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu berat + 0,60 gram, + 0,60 gram, + 0,58 gram, + 0,60 gram, + 0,57 gram, + 0,57 gram + 1,10 gram, + 1,10 gram, + 0,60 gram, + 0,56 gram, + 0,60 gram, + 0,56 gram, + 0,57 gram, + 0,59 gram, + 0,60 gram, + 0,58 gram, + 2,00 gram, + 0,60 gram, + 0,60 gram, + 0,57 gram, + 0,55 gram, + 0,60 gram, + 0,60 gram, + 0,60 gram, + 0,57 gram, + 0,60 gram, + 0,60 gram, ditimbang beserta plastiknya;
 - 26 (dua puluh enam) potongan solasi warna merah;
 - 1 (satu) potongan solasi warna hitam;
 - 20 (dua puluh) plastik klip bekas bungkus sabu;
 - 1 (satu) buah Timbangan Elektrik;
 - 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas Spunbond warna hitam;
 - 3 (tiga) pak plastik klip;
 - 1 (satu) buah solasi warna hitam;
 - 1 (satu) buah solasi duble tape warna hijau;
 - 1 (satu) buah solasi warna merah;
 - 1 (satu) buah solasi warna putih;
 - 1 (satu) potongan sedotan plastik (skrop);
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk REDMI warna hijau No. Sim Card. +639706635489;
Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Hal. 2 dari 41 Hal. Putusan No. 412/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam No. Pol : W-4821-NBG beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa RAKA ADITYA ANUGRAH AKBAR BIN JOKO SANTOSO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa maupun yang pada pokoknya sependapat dengan pasal yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, menyatakan penyesalan dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut di masa depan, terdakwa bersikap kooperatif selama proses hukum dan terdakwa belum pernah dihukum.

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum (replik) yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan (duplik) yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan dan pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

----- Bahwa la terdakwa RAKA ADITYA ANUGRAH AKBAR Bin JOKO SANTOSO (Alm), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar pertengahan bulan Oktober tahun 2024 sampai dengan hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekitar pukul 19.10 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain antara bulan Oktober tahun 2024 sampai dengan bulan Februari tahun 2025 bertempat di Jalan kampung Kyai Dasuki Ds. Lebo Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram", perbuatan mana dilakukan la terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- ✓ Awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar pertengahan bulan Oktober tahun 2024 pukul 12.30 WIB terdakwa dihubungi oleh SIGIT (dalam pencarian) dan disuruh untuk mengambil ranjauan sabu sebanyak 15 (lima belas) gram yang diisolasi hitam yang diletakkan di Jalan Kraton Kec. Krian Kab. Sidoarjo, kemudian sabu tersebut terdakwa edarkan dengan cara diranjau berdasarkan arahan

Hal. 3 dari 41 Hal. Putusan No. 412/Pid.Sus/2025/PN Sd



- dari SIGIT (dalam pencarian), dimana terdakwa diberi imbalan berupa uang sebesar Rp. 20.000-(dua puluh ribu rupiah) untuk setiap titik terdakwa meranjau sabu dengan cara ditransfer melalui bank BCA dan uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- ✓ Selanjutnya terdakwa kembali melakukan pengambilan narkoba jenis sabu sesuai dengan perintah SIGIT (dalam pencarian) sampai kurang lebih sebanyak 17 (tujuh belas) kali, tetapi terdakwa sudah tidak ingat hari, tanggal dan bulan apa. Kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar awal bulan Januari 2025 pukul 15.00 WIB terdakwa kembali disuruh oleh SIGIT (dalam pencarian) untuk mengambil ranjauan sabu yang ke 18 (delapan belas kali) sebanyak 5 (lima) gram yang dibungkus rokok yang di letakkan di pinggir jalan Ds. Boro Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo.
 - ✓ Kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa kembali disuruh oleh SIGIT (dalam pencarian) untuk mengambil ranjauan sabu yang ke 19 (sembilan belas) kali sebanyak 10 (sepuluh) gram yang dibungkus plastik dan diletakkan di pinggir jalan Ds. Ngampel Kec. Candi Kab. Sidoarjo. Pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekitar pukul 10.35 WIB terdakwa kembali di hubungi oleh SIGIT (dalam pencarian) dan di suruh untuk mengambil ranjauan sabu yang ke 20 (dua puluh) kali sebanyak 20 (dua puluh) gram yang dibungkus dengan isolasi wama merah dan di letakkan di Pot bunga yang terletak di pinggir jalan raya Prambon Kec. Prambon Kab. Sidoarjo dan setelah sabu tersebut berada dalam kekuasaan tersangka, kemudian terdakwa bawa pulang ke kos-kosan terdakwa yang terletak di Dsn. Babatan jati Ds. Jati Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo. Selanjutnya terdakwa disuruh oleh SIGIT (dalam pencarian) untuk membagi sabu tersebut menjadi 29 (dua) puluh Sembilan pocket, dimana 12 (dua) belas pocket terdakwa ranjau berdasarkan arahan dari SIGIT (dalam pencarian) sedangkan sisanya sebanyak 17 (tujuh belas) pocket terdakwa simpan didalam tas cangkong warna hitam milik tersangka.
 - ✓ Bahwa saksi ANTON SETYOHADI, saksi BAHRUL ULUM, saksi SAIFUL BAHRI beserta tim dari unit Narkotika Polresta Sidoarjo yang sebelumnya sedang melakukan patrol rutin pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 melihat terdakwa dengan gerak-gemik mencurigakan sedang menaruh barang yang diduga sabu di Jalan kampung Kyai Dasuki Ds. Lebo Kec.

Hal. 4 dari 41 Hal. Putusan No. 412/Pid.Sus/2025/PN Sd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidoarjo Kab Sidoarjo sekitar pukul 19.10 kemudian terdakwa didekati oleh para saksi dan langsung dilakukan penangkapan, pada saat dilakukan penggeledahan didapati barang bukti 16 (enam belas) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu yang terbungkus solasi warna merah dan 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu yang terbungkus terbungkus solasi warna hitam berada didalam tas cangklong yang dibawa tersangka. Kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa telah meranjau 10 (sepuluh) pocket sabu di beberapa tempat kemudian terdakwa diminta untuk menunjukkan tempat-tempat tersebut dan terdakwa juga di perintahkan untuk mengambil narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah terdakwa ranjau tersebut, dimana terdapat 10 (sepuluh) pocket sabu tersebut antara lain yaitu: 1 (satu) bungkus plastik berisi narkob samping tining listrik y erbungkus solasi wana merah tersang erah terdakwaranjau di bawa batu bendera yang ad yang ada di pinggir jalan Ds Lebo Kec. Sidoarjo Kab. Kab. Sidoarjo, 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu yang terbungkus solasi warna merah terdakwaranjau di samping pondok KH. All Mashuri Ds. Lebo Kec. Sidoarjo Kab Sidoarjo, 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu yang terbungkus solasi wamb merah ranjau ranjau di tempelkan di tiang listrik di jatan kampung Ds. Lebo Kec. Sidoarjo Sidoar derangku) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu yang terbungkus solasi warna nab terdakwaranjatu dionie batu samping bang listrik di jalan kampung Ds. Lebo Kec. Sidoarjo Keah Sidongka ranatu, bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu yang terbungkus solasi warnbungkus ranjau menempel di batu monumen Lebo Kec. (satu) prasangka ranjau mene jenes sabu yang terbungkus solasi warna merah terdakwaranjau menempelnds belakang bener di Ds. Lebo Kec Kec Sidoarjo Kab Sidoarjo, 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu yang terbungkus solasi warna merah terdakwaranjau bawa batu jalan Perum Puri Indah Disn Ngemplak Kel. Cermengkalang Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu yang terbungkus solasi warna me merah terdakwaranjau dengan cara di selipkan di bener yang ada di Ds Banjarbendo Kec Sidoarjo Kab. Sidoarjo, 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu yang terbungkus solasi warna merah terdakwaranjau dibawa batu dipinggir jalan jal Ds. Banjarpoh Ds. Jati Kec. Sidoarjo Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, 1 (salu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu yang terbungkus solasi warna merah terdakwaranjau menempel di Pot Tanaman di pinggir jalan Perum Istana

Hal. 5 dari 41 Hal. Putusan No. 412/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mentari Kec. Sidoarjo Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo dan 20 (dua puluh) plastik klip bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah Timbangan Elektrik, 3 (tiga) pak plastik klip, 1 (satu) buah solasi warna hitam, 1 (satu) buah solasi duble tape warna hijau, 1 (satu) buah solasi warna merah, 1 (satu) buah solasi warna putih, 1 (satu) potongan sedotan plastik (skrop) yang berada di dalam tas Spunbond warna hitam yang terdakwa terdapat di dalam kamar kos terdakwa yang terletak di Dsn. Babatan Jati Ds. Jati Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo 1 (satu) unit Handpon merk REDMI warna hijau No. Sim Card. +639706635489 berada di dalam tas cangklong warna hitam yang dibawa tersangka, 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam No. Pol. W-4821-NBG beserta kunci kontaknya yang dikendarai oleh tersangka. Bahwa dari pengambilan ranjauan dan meranjaukan sabu pertama sejak pertengahan bulan Oktober tahun 2024 sampai dengan pengambilan ranjauan dan meranjaukan sabu yang ke 20 (dua puluh) kali terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- yang di transfer oleh SIGIT (dalam pencarian).

- ✓ Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab: 01177/ NNF/2025/tanggal: 13 Februari 2025 Telah melakukan pemeriksaan barang bukti dengan kesimpulan sebagai berikut
- 03317/2025/NNF - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,784 gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran | Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dikembalikan dengan berat netto $\pm$ 1,765 gram
 - 03318/2025/NNF-berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,863 gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dikembalikan dengan berat netto + 0,842 gram.
 - 03319/2025/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,875 gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dikembalikan dengan berat netto + 0,855 gram.

Hal. 6 dari 41 Hal. Putusan No. 412/Pid.Sus/2025/PN Sdy



- 03320/2025/NNF-berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +0,402 gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran | Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dikembalikan dengan berat netto + 0,382 gram.
- 03321/2025/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +0.406 gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran | Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dikembalikan dengan berat netto $\pm$ 0,386 gram.
- 03322/2025/NNF.- berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto+ 0,436 gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran | Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dikembalikan dengan berat netto + 0.415 gram.
- 03323/2025/NNF - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat.net $\pm$ 0,400 gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran | Undang-undang Republik Indonesia No 15 aun 2009 lentang Narkotika dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dikembalikan dengan berat netto + 0,381 gram
- 03324/2025/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +0,405 gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran | Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dikembalikan dengan berat netto $\pm$ 0,384 gram.
- 03325/2025/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +0,369 gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran | Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dikembalikan dengan berat netto $\pm$ 0,349 gram.

Hal. 7 dari 41 Hal. Putusan No. 412/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 03326/2025/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +0,397 gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran | Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dikembalikan dengan berat netto $\pm$ 0,377 gram.
- 03327/2025/NNF - berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto + 0,401 gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran | Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dikembalikan dengan berat netto $\pm$ 0,381 gram .
- 03328/2025/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +0,413 gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran | Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dikembalikan dengan berat netto $\pm$ 0,380 gram.
- 03329/2025/NNF.- berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto+ 0,402 gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran | Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dikembalikan dengan berat netto $\pm$ 0,386 gram.
- 03330/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +0,388 gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran | Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dikembalikan dengan berat netto + 0,368 gram.
- 03331/2025/NNF.-berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +0,393 gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran | Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009

Hal. 8 dari 41 Hal. Putusan No. 412/Pid.Sus/2025/PN Sd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tentang Narkotika dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,373$ gram.
- 03332/2025/NNF - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $+0,403$ gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran | Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dikembalikan dengan berat netto $+ 0,382$ gram
 - 03333/2025/NNF-berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $+0.393$ gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,374$ gram.
 - 03334/2025/NNF-berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,402$ gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran | Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dikembalikan dengan berat netto $+ 0,381$ gram.
 - 03335/2025/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $+0,397$ gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,376$ gram.
 - 03336/2025/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,376$ gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran i Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,356$ gram.
 - 03337/2025/NNF.- berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $0,406$ gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran | Undang-undang Republik Indonesia No.36 tahun 2009

Hal. 9 dari 41 Hal. Putusan No. 412/Pid.Sus/2025/PN Sd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tentang Narkotika dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,387$ gram.
- 03338/2025/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $+0,405$ gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dikembalikan dengan berat netto $+ 0,385$ gram.
 - 03339/2025/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $+ 0,394$ gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,375$ gram.
 - 03340/2025/NNF.- berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $+ 0,391$ gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,370$ gram.
 - 03341/2025/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,376$ gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,355$ gram.
 - 03342/2025/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $+0,382$ gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,362$ gram.
 - 03343/2025/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,350$ gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009

Hal. 10 dari 41 Hal. Putusan No. 412/Pid.Sus/2025/PN Sd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Narkotika dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dikembalikan dengan berat netto± 0,330 gram.

- 03344/2025/NNF berupa 1 (satu) pot pla stik berisikan urine± 15 ml. a.n. RAKA ADITYA ANUGRAH AKBAR BIN JOKO SANTOSO (ALM), adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dan 1 (satu) pot plastik a.n. RAKA ADITYA ANUGRAH AKBAR BIN JOKO SANTOSO (ALM) dikembalikan tanpa isi.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik yang dikuasai terdakwamilik terdakwa RAKA ADITYA ANUGRAH AKBAR BIN JOKO SANTOSO (ALM) dengan berat total bruto + 18,27 gram timbang beserta plastiknya dan hasil pemeriksaan Labfor berat netto 13,009 gram.

- ✓ Bahwa ia terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

----- Perbuatan Ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA:

----- Bahwa Ia terdakwa RAKA ADITYA ANUGRAH AKBAR Bin JOKO SANTOSO (Alm), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar pertengahan bulan Oktober tahun 2024 sampai dengan hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekitar pukul 19.10 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain antara bulan Oktober tahun 2024 sampai dengan bulan Februari tahun 2025 bertempat di Jalan kampung Kyai Dasuki Ds. Lebo Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili B, “ *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram*”, perbuatan mana dilakukan mereka para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- ✓ Awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa kembali disuruh oleh SIGIT (dalam pencarian) untuk mengambil ranjauan sabu yang ke 19 (Sembilan belas) kali sebanyak 10 (sepuluh) gram yang dibungkus plastik dan diletakkan di pinggir jalan Ds.

Hal. 11 dari 41 Hal. Putusan No. 412/Pid.Sus/2025/PN Sdg



Ngampel Kec. Candi Kab. Sidoarjo. Pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekitar pukul 10.35 WIB terdakwa kembali di hubungi oleh SIGIT (dalam pencarian) dan di suruh untuk mengambil ranjauan sabu yang ke 20 (dua puluh) kali sebanyak 20 (dua puluh) gram yang dibungkus dengan isolasi warna merah dan di letakkan di Pot bunga yang terletak di pinggir jalan raya Prambon Kec. Prambon Kab. Sidoarjo dan setelah sabu tersebut berada dalam kekuasaan tersangka, kemudian terdakwa bawa pulang ke kos-kosan terdakwa yang terletak di Dsn. Babatan jati Ds. Jati Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo. Selanjutnya terdakwa disuruh oleh SIGIT (dalam pencarian) untuk membagi sabu tersebut menjadi 29 (dua) puluh Sembilan pocket, dimana 12 (dua) belas pocket terdakwa ranjau berdasarkan arahan dari SIGIT (dalam pencarian) sedangkan sisanya sebanyak 17 (tujuh belas) pocket terdakwa simpan didalam tas cangkong warna hitam milik tersangka.

- ✓ Bahwa saksi ANTON SETYOHADI, saksi BHRUL ULUM, saksi SAIFUL BHRUL beserta tim dari unit Narkotika Polresta Sidoarjo yang sebelumnya sedang melakukan patrol rutin pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sedang menaruh barang yang diduga sabu di Jalan kampung Kyai Dasuki Ds. Lebo Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo sekitar pukul 19.10 WIB, kemudian terdakwa didekati oleh para saksi dan langsung dilakukan penangkapan, pada saat dilakukan penggeledahan didapati barang bukti 16 (enam belas) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu yang terbungkus solasi warna merah dan 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu yang terbungkus solasi warna hitam berada didalam tas cangklong yang dibawa tersangka. Kemudian terdakwa mengatakan bahwa terdakwa telah meranjau 10 (sepuluh) pocket sabu di beberapa tempat kemudian terdakwa diminta untuk menunjukkan tempat-tempat tersebut dan terdakwa juga di perintahkan untuk mengambil narkotika jenis sabu yang sebelumnya telah terdakwa ranjau tersebut, dimana terdapat 10 (sepuluh) pocket sabu tersebut antara lain yaitu : 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu yang terbungkus solasi warna merah terdakwa ranjau di bawa batu bendera samping tiang listrik yang ada di pinggir jalan Ds. Lebo Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu yang terbungkus solasi warna merah terdakwa ranjau di samping pondok KH. Ali Mashuri Ds. Lebo Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu yang terbungkus solasi warna merah

Hal. 12 dari 41 Hal. Putusan No. 412/Pid.Sus/2025/PN Sd



terdakwaranjau di tempelkan di tiang listrik di jalan kampung Ds. Lebo Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu yang terbungkus solasi warna merah terdakwaranjau dibawa batu samping tiang listrik di jalan kampung Ds. Lebo Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu yang terbungkus solasi warna merah terdakwaranjau menempel di batu monumen Ds. Lebo Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu yang terbungkus solasi warna merah terdakwaranjau menempel di belakang bener di Ds. Lebo Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu yang terbungkus solasi warna merah terdakwaranjau bawa batu jalan Perum Puri Indah Dsn. Ngemplak Kel. Cemengkalang Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu yang terbungkus solasi warna merah terdakwaranjau dengan cara di selipkan di bener yang ada di Ds. Banjarbendo Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu yang terbungkus solasi warna merah terdakwaranjau dibawa batu dipinggir jalan Ds. Banjarpoh Ds. Jati Kec. Sidoarjo Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu yang terbungkus solasi warna merah terdakwaranjau menempel di Pot Tanaman di pinggir jalan Perum Istana Mentari Kec. Sidoarjo Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo dan 20 (dua puluh) plastik klip bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah Timbangan Elektrik, 3 (tiga) pak plastik klip, 1 (satu) buah solasi warna hitam, 1 (satu) buah solasi duble tape warna hijau, 1 (satu) buah solasi warna merah, 1 (satu) buah solasi warna putih, 1 (satu) potongan sedotan plastik (skrop) yang berada di dalam tas Spunbond warna hitam yang terdakwatanuh didalam kamar kos terdakwa yang terletak di Dsn. Babatan Jati Ds. Jati Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, 1 (satu) unit Handpon merk REDMI warna hijau No. Sim Card. +639706635489 berada didalam tas cangklong warna hitam yang dibawa tersangka, 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam No. Pol : W-4821-NBG beserta kunci kontaknya yang dikendarai oleh tersangka.

- ✓ Bahwa dari pengambilan ranjauan dan meranjaukan sabu pertama sejak pertengahan bulan Oktober tahun 2024 sampai dengan pengambilan ranjauan dan meranjaukan sabu yang ke 20 (dua puluh) kali terdakwa mendapatkan keuntungan berupa unag kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- yang di transfer oleh SIGIT (dalam pencarian).

Hal. 13 dari 41 Hal. Putusan No. 412/Pid.Sus/2025/PN Sd



- ✓ Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab : 01177/ NNF / 2025 / tanggal : 13 Februari 2025 Telah melakukan pemeriksaan barang bukti dengan kesimpulan sebagai berikut:
- 03317 / 2025 / NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 1,784 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dikembalikan dengan berat netto $\pm$ 1,765 gram.
 - 03318 / 2025 / NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,863 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dikembalikan dengan berat netto $\pm$ 0,842 gram.
 - 03319 / 2025 / NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,875 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dikembalikan dengan berat netto $\pm$ 0,855 gram.
 - 03320 / 2025 / NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,402 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dikembalikan dengan berat netto $\pm$ 0,382 gram.
 - 03321 / 2025 / NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,406 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dikembalikan dengan berat netto $\pm$ 0,386 gram.
 - 03322 / 2025 / NNF.- berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,436 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61

Hal. 14 dari 41 Hal. Putusan No. 412/Pid.Sus/2025/PN Sdm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dikembalikan dengan berat netto $\pm$ 0,415 gram.

- 03323 / 2025 / NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,400 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dikembalikan dengan berat netto $\pm$ 0,381 gram.
- 03324 / 2025 / NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,405 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dikembalikan dengan berat netto $\pm$ 0,384 gram.
- 03325 / 2025 / NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,369 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dikembalikan dengan berat netto $\pm$ 0,349 gram.
- 03326 / 2025 / NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,397 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dikembalikan dengan berat netto $\pm$ 0,377 gram.
- 03327 / 2025 / NNF.- berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,401 gram, adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu)

Hal. 15 dari 41 Hal. Putusan No. 412/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantong plastik berisikan kristal warna putih dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,381$ gram.

- 03328 / 2025 / NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,413$ gram, adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,380$ gram.
- 03329 / 2025 / NNF.- berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,402$ gram, adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,386$ gram.
- 03330 / 2025 / NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,388$ gram, adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,368$ gram.
- 03331 / 2025 / NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,393$ gram, adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,373$ gram.
- 03332 / 2025 / NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,403$ gram, adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,382$ gram.
- 03333 / 2025 / NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,393$ gram, adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009

Hal. 16 dari 41 Hal. Putusan No. 412/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Narkotika dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,374$ gram.

- 03334 / 2025 / NNF.- berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,402$ gram, adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,381$ gram.
- 03335 / 2025 / NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,397$ gram, adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,376$ gram.
- 03336 / 2025 / NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,376$ gram, adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,356$ gram.
- 03337 / 2025 / NNF.- berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,406$ gram, adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,387$ gram.
- 03338 / 2025 / NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,405$ gram, adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,385$ gram.
- 03339 / 2025 / NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,394$ gram, adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009

Hal. 17 dari 41 Hal. Putusan No. 412/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Narkotika dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,375$ gram.

- 03340 / 2025 / NNF.- berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,391$ gram, adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,370$ gram.
- 03341 / 2025 / NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,376$ gram, adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,355$ gram.
- 03342 / 2025 / NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,382$ gram, adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,362$ gram.
- 03343 / 2025 / NNF.- berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,350$ gram, adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,330$ gram.
- 03344 / 2025 / NNF.- berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine ± 15 ml. a.n. RAKA ADITYA ANUGRAH AKBAR BIN JOKO SANTOSO (ALM), adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. dan 1 (satu) pot plastik a.n. RAKA ADITYA ANUGRAH AKBAR BIN JOKO SANTOSO (ALM) dikembalikan tanpa isi.
 - ✓ Barang bukti tersebut diatas adalah milik / yang dikuasai terdakwaRAKA ADITYA ANUGRAH AKBAR BIN

Hal. 18 dari 41 Hal. Putusan No. 412/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JOKO SANTOSO (ALM) dengan berat total bruto $\pm$ 18,27 gram timbang beserta plastiknya dan hasil pemeriksaan Labfor berat netto 13,009 gram.

----- Perbuatan la terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya dan baik terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. BUKTI KETERANGAN SAKSI :

1. SAKSI AGUS SYAHRUL BAHRI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 19.10 Wib, di Jalan kampung Kyai Dasuki, Ds. Lebo, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, karena tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
- Bahwa dari Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu berat + 0,60 gram, + 0,60 gram, + 0,58 gram, + 0,60 gram, + 0,57 gram, + 0,57 gram + 1,10 gram, + 1,10 gram, + 0,60 gram, + 0,56 gram, + 0,60 gram, + 0,56 gram, + 0,57 gram, + 0,59 gram, + 0,60 gram, + 0,58 gram, + 2,00 gram, + 0,60 gram, + 0,60 gram, + 0,57 gram, + 0,55 gram, + 0,60 gram, + 0,60 gram, + 0,60 gram, + 0,57 gram, + 0,60 gram, + 0,60 gram, ditimbang beserta plastiknya, 26 (dua puluh enam) potongan solasi warna merah, 1 (satu) potongan solasi warna hitam, 20 (dua puluh) plastik klip bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah Timbangan Elektrik, 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam, 1 (satu) buah tas Spunbond warna hitam, 3 (tiga) pak plastik klip, 1 (satu) buah solasi warna hitam, 1 (satu) buah solasi duble tape warna hijau, 1 (satu) buah solasi warna merah, 1 (satu) buah isolasi warna putih, 1 (satu) potongan sedotan plastik (skrop), 1 (satu) unit Handphon merk REDMI warna hijau No. Sim Card. +639706635489, 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam No. Pol : W-4821-NBG beserta kunci kontaknya;
- Bahwa saat itu Terdakwa telah meranjau 10 (sepuluh) pocket sabu di beberapa tempat kemudian Terdakwa ambil dengan tangan kanan dan

Hal. 19 dari 41 Hal. Putusan No. 412/Pid.Sus/2025/PN Sda



selanjutnya disita oleh petugas kepolisian yang menangkap Terdakwa dan 10 (sepuluh) pocket sabu tersebut antara lain yaitu : 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu berat + 0,60 gram ditimbang beserta plastiknya yang terbungkus solasi warna merah Terdakwa ranjau di bawa batu bendera samping tiang listrik yang ada di pinggir jalan Ds. Lebo Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu berat + 0,60 gram ditimbang beserta plastiknya yang terbungkus solasi warna merah Terdakwa ranjau di samping pondok KH. Ali Mashuri Ds. Lebo Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu berat + 0,57 gram ditimbang beserta plastiknya yang terbungkus solasi warna merah Terdakwa ranjau di Tempelkan di tiyang listrik di jalan kampung Ds. Lebo Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu berat + 0,55 gram ditimbang beserta plastiknya yang terbungkus solasi warna merah Terdakwa ranjau dibawa batu samping tiang listrik di jalan kampung Ds. Lebo Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu berat + 0,60 gram ditimbang beserta plastiknya yang terbungkus solasi warna merah Terdakwa ranjau menempel di batu monumen Ds. Lebo Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu berat + 0,60 gram ditimbang beserta plastiknya yang terbungkus solasi warna merah Terdakwa ranjau menempel di belakang bener di Ds. Lebo Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu berat + 0,60 gram ditimbang beserta plastiknya yang terbungkus solasi warna merah Terdakwa ranjau bawa batu jalan Perum Puri Indah Dsn. Ngemplak Kel. Cemengkalang Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu berat + 0,57 gram ditimbang beserta plastiknya yang terbungkus solasi warna merah Terdakwa ranjau dengan cara di selipkan di bener yang ada di Ds. Banjarbendo Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu berat + 0,60 gram ditimbang beserta plastiknya yang terbungkus solasi warna merah Terdakwa ranjau dibawa batu dipinggir jalan Ds. Banjarpoh Ds. Jati Kec. Sidoarjo Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu berat + 0,60 gram ditimbang beserta plastiknya yang terbungkus solasi warna merah Terdakwa ranjau menempel di Pot Tanaman di

Hal. 20 dari 41 Hal. Putusan No. 412/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinggir jalan Perum Istana Mentari Kec. Sidoarjo Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo;

- Bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) plastik klip bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah Timbangan Elektrik, 3 (tiga) pak plastik klip, 1 (satu) buah solasi warna hitam, 1 (satu) buah solasi duble tape warna hijau, 1 (satu) buah solasi warna merah, 1 (satu) buah solasi warna putih, 1 (satu) potongan sedotan plastik (skrop), berada di dalam tas Spunbond warna hitam yang Terdakwa taruh didalam kamar kos di Dsn. Babatan Jati Ds. Jati Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo;
- Bahwa barang bukti berupa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. SIGIT (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa edarkan berdasarkan petunjuk dari Sdr. SIGIT (DPO) karena tugas Terdakwa hanya meranjau sabu tersebut berdasarkan perintah dari Sdr. SIGIT (DPO);
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sewaktu melakukan Penyelidikan Terdakwa penyalah guna Narkotika diwilayah Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo dan mendapati seorang laki-laki yang mencurigakan sedang menaruh barang diduga sabu Jalan kampung Kyai Dasuki Ds. Lebo Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo sekira pukul 19.10 Wib dan setelah itu kita dekati orang tersebut kemudian saksi tunjukan Sprint tugas dan saksi jelaskan bahwa saksi petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polresta Sidoarjo kemudian saksi tanya siapa namanya dan dijawab namanya RAKA ADITYA ANUGRAH AKBAR lalu saksi bersama dengan BRIPKA M AGUS SYAHRUL BAHRI melakukan pengeledahan sedangkan BRIGADIR M. BAHRUL ULUM yang mengamankan Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan didapatkan barang bukti 16 (enam belas) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu yang terbungkus solasi warna merah dan 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu yang terbungkus solasi warna hitam berada didalam tas cangklong yang dibawa Terdakwa, pada saat Terdakwa ditangkap di Jalan kampung Kyai Dasuki Ds. Lebo Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo dan setelah itu Terdakwa menunjukan kepada kita selaku petugas yang menangkap Terdakwa, bahwa Terdakwa telah meranjau 10 (sepuluh) pocket sabu di beberapa tempat kemudian Terdakwa ambil dengan tangan kanan dan selanjutnya saksi sita dari Terdakwa dan 10 (sepuluh) pocket sabu tersebut;

Hal. 21 dari 41 Hal. Putusan No. 412/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semua barang bukti berupa sabu tersebut adalah miliknya Sdr. SIGIT (DPO) dan sabu tersebut diedarkan oleh Terdakwa atas suruhan dari Sdr. SIGIT (DPO), sedangkan sepeda motor No. Pol : W-4821-NBG tersebut STNK atas nama SULIATI adalah milik Sdri. SULIATI yang di pinjam Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan terdakwa RAKA ADITYA ANUGRAH AKBAR BIN JOKO SANTOSO, Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari Sdr. SIGIT pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2025 sekira sekira pukul 10.35 Wib Terdakwa mengambil ranjauan sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram yang dibungkus dengan solasi warna merah di Pot bunga di pinggir jalan raya prambon Kec. Prambon Kab. Sidoarjo dan setelah sabu dalam kekuasaan Terdakwa kemudian sabu di bawa ke kos-kosannya Terdakwa di Dsn. Babatan jati Ds. Jati Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdr. SIGIT untuk membagi sabu tersebut menjadi beberapa bagian dan selanjutnya sebagian telah diranjau oleh Terdakwa berdasarkan suruan dari Sdr. SIGIT (DPO) dan sisanya Terdakwa simpan didalam tas cangklong warna hitam yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan/meranjau sabu tersebut atas arahan dan suruan dari Sdr. SIGIT dengan imbalan berupa uang sebesar Rp. 20.000,- per titik, namun dan untuk keuntungan hasil dari ranjaun sabu yang Terdakwa ambil pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 tersebut belum mendapatkan keuntungan apa-apa karena Terdakwa baru meranjau sabu dan belum habis sehingga Terdakwa belum dapat upah kemudian Terdakwa telah tertangkap;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

2. SAKSI **M. BAHRUL ULUM**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 19.10 Wib. di Jalan kampung Kyai Dasuki, Ds. Lebo, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, karena tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
- Bahwa dari Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu berat + 0,60

Hal. 22 dari 41 Hal. Putusan No. 412/Pid.Sus/2025/PN Sda



gram, + 0,60 gram, + 0,58 gram, + 0,60 gram, + 0,57 gram, + 0,57 gram + 1,10 gram, + 1,10 gram, + 0,60 gram, + 0,56 gram, + 0,60 gram, + 0,56 gram, + 0,57 gram, + 0,59 gram, + 0,60 gram, + 0,58 gram, + 2,00 gram, + 0,60 gram, + 0,60 gram, + 0,57 gram, + 0,55 gram, + 0,60 gram, + 0,60 gram, + 0,60 gram, + 0,57 gram, + 0,60 gram, + 0,60 gram, ditimbang beserta plastiknya, 26 (dua puluh enam) potongan solasi warna merah, 1 (satu) potongan solasi warna hitam, 20 (dua puluh) plastik klip bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah Timbangan Elektrik, 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam, 1 (satu) buah tas Spunbond warna hitam, 3 (tiga) pak plastik klip, 1 (satu) buah solasi warna hitam, 1 (satu) buah solasi duble tape warna hijau, 1 (satu) buah solasi warna merah, 1 (satu) buah solasi warna putih, 1 (satu) potongan sedotan plastik (skrop), 1 (satu) unit Handpon merk REDMI warna hijau No. Sim Card. +639706635489, 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam No. Pol : W-4821-NBG beserta kunci kontaknya;

- Bahwa saat itu Terdakwa telah meranjau 10 (sepuluh) pocket sabu di beberapa tempat kemudian Terdakwa ambil dengan tangan kanan dan selanjutnya disita oleh petugas kepolisian yang menangkap Terdakwa dan 10 (sepuluh) pocket sabu tersebut antara lain yaitu : 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu berat + 0,60 gram ditimbang beserta plastiknya yang terbungkus solasi warna merah Terdakwa ranjau di bawa batu bendera samping tiang listrik yang ada di pinggir jalan Ds. Lebo Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu berat + 0,60 gram ditimbang beserta plastiknya yang terbungkus solasi warna merah Terdakwa ranjau di samping pondok KH. Ali Mashuri Ds. Lebo Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu berat + 0,57 gram ditimbang beserta plastiknya yang terbungkus solasi warna merah Terdakwa ranjau di Tempelkan di tiyang listrik di jalan kampung Ds. Lebo Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu berat + 0,55 gram ditimbang beserta plastiknya yang terbungkus solasi warna merah Terdakwa ranjau dibawa batu samping tiang listrik di jalan kampung Ds. Lebo Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu berat + 0,60 gram ditimbang beserta plastiknya yang terbungkus solasi warna merah Terdakwa ranjau menempel di batu monumen Ds. Lebo Kec.

Hal. 23 dari 41 Hal. Putusan No. 412/Pid.Sus/2025/PN Sda



Sidoarjo Kab. Sidoarjo, 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu berat + 0,60 gram ditimbang beserta plastiknya yang terbungkus solasi warna merah Terdakwa ranjau menempel di belakang bener di Ds. Lebo Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu berat + 0,60 gram ditimbang beserta plastiknya yang terbungkus solasi warna merah Terdakwa ranjau bawa batu jalan Perum Puri Indah Dsn. Ngemplak Kel. Cemengkalang Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu berat + 0,57 gram ditimbang beserta plastiknya yang terbungkus solasi warna merah Terdakwa ranjau dengan cara di selipkan di bener yang ada di Ds. Banjarbendo Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu berat + 0,60 gram ditimbang beserta plastiknya yang terbungkus solasi warna merah Terdakwa ranjau dibawa batu dipinggir jalan Ds. Banjarpoh Ds. Jati Kec. Sidoarjo Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu berat + 0,60 gram ditimbang beserta plastiknya yang terbungkus solasi warna merah Terdakwa ranjau menempel di Pot Tanaman di pinggir jalan Perum Istana Mentari Kec. Sidoarjo Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo;

- Bahwa barang bukti berupa 20 (dua puluh) plastik klip bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah Timbangan Elektrik, 3 (tiga) pak plastik klip, 1 (satu) buah solasi warna hitam, 1 (satu) buah solasi duble tape warna hijau, 1 (satu) buah solasi warna merah, 1 (satu) buah solasi warna putih, 1 (satu) potongan sedotan plastik (skrop), berada di dalam tas Spunbond warna hitam yang Terdakwa taruh didalam kamar kos di Dsn. Babatan Jati Ds. Jati Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo;
- Bahwa barang bukti berupa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr. SIGIT (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa untuk Terdakwa edarkan berdasarkan petunjuk dari Sdr. SIGIT (DPO) karena tugas Terdakwa hanya meranjau sabu tersebut berdasarkan perintah dari Sdr. SIGIT (DPO);
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sewaktu melakukan Penyelidikan Terdakwa penyalah guna Narkotika diwilayah Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo dan mendapati seorang laki-laki yang mencurigakan sedang menaruh barang diduga sabu Jalan kampung Kyai Dasuki Ds. Lebo Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo sekira pukul 19.10 Wib dan setelah itu kita dekati orang tersebut kemudian

Hal. 24 dari 41 Hal. Putusan No. 412/Pid.Sus/2025/PN Sda



saksi tunjukkan Sprint tugas dan saksi jelaskan bahwa saksi petugas Kepolisian dari Satnarkoba Polresta Sidoarjo kemudian saksi tanya siapa namanya dan dijawab namanya RAKA ADITYA ANUGRAH AKBAR lalu saksi bersama dengan BRIPKA M AGUS SYAHRUL BAHRI melakukan penggeledahan sedangkan BRIGADIR M. BAHRUL ULUM yang mengamankan Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan didapatkan barang bukti 16 (enam belas) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu yang terbungkus solasi warna merah dan 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu yang terbungkus solasi warna hitam berada didalam tas cangklong yang dibawa Terdakwa, pada saat Terdakwa ditangkap di Jalan kampung Kyai Dasuki Ds. Lebo Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo dan setelah itu Terdakwa menunjukan kepada kita selaku petugas yang menangkap Terdakwa, bahwa Terdakwa telah meranjau 10 (sepuluh) pocket sabu di beberapa tempat kemudian Terdakwa ambil dengan tangan kanan dan selanjutnya saksi sita dari Terdakwa dan 10 (sepuluh) pocket sabu tersebut;

- Bahwa semua barang bukti berupa sabu tersebut adalah miliknya Sdr. SIGIT (DPO) dan sabu tersebut diedarkan oleh Terdakwa atas suruhan dari Sdr. SIGIT (DPO), sedangkan sepeda motor No. Pol : W-4821-NBG tersebut STNK atas nama SULIATI adalah milik Sdri. SULIATI yang di pinjam Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan terdakwa RAKA ADITYA ANUGRAH AKBAR BIN JOKO SANTOSO, Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari Sdr. SIGIT pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2025 sekira sekira pukul 10.35 Wib Terdakwa mengambil ranjauan sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram yang dibungkus dengan solasi warna merah di Pot bunga di pinggir jalan raya prambon Kec. Prambon Kab. Sidoarjo dan setelah sabu dalam kekuasaan Terdakwa kemudian sabu di bawa ke kos-kosannya Terdakwa di Dsn. Babatan jati Ds. Jati Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdr. SIGIT untuk membagi sabu tersebut menjadi beberapa bagian dan selanjutnya sebagian telah diranjau oleh Terdakwa berdasarkan suruan dari Sdr. SIGIT (DPO) dan sisanya Terdakwa simpan didalam tas cangklong warna hitam yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan/meranjau sabu tersebut atas arahan dan suruan dari Sdr. SIGIT dengan imbalan berupa uang sebesar Rp.

Hal. 25 dari 41 Hal. Putusan No. 412/Pid.Sus/2025/PN Sda



20.000,- per titik, namun dan untuk keuntungan hasil dari ranjaun sabu yang Terdakwa ambil pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 tersebut belum mendapatkan keuntungan apa-apa karena Terdakwa baru meranja sabu dan belum habis sehingga Terdakwa belum dapat upah kemudian Terdakwa telah tertangkap;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

II. BUKTI SURAT :

- Berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab: 01177/ NNF / 2025 / tanggal : 13 Februari 2025 yang menerangkan bahwa barang-barang bukti berupa kristal mengandung **Metamfetamina**, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

III. BUKTI KETERANGAN TERDAKWA :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polresta Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 19.10 Wib di Jalan kampung Kyai Dasuki Ds. Lebo Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, pada saat Terdakwa meranja sabu atas suruhan Sdr. SIGIT (DPO);
- Bahwa barang bukti saat menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 19.10 Wib di Jalan kampung Kyai Dasuki Ds. Lebo Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo adalah 27 (dua puluh tujuh) pocket sabu dan setelah ditimbang oleh penyidik dihadapan Terdakwa dengan berat rincian yaitu 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu berat + 0,60 gram, + 0,60 gram, + 0,58 gram, + 0,60 gram, + 0,57 gram, + 0,57 gram + 1,10 gram, + 1,10 gram, + 0,60 gram, + 0,56 gram, + 0,60 gram, + 0,56 gram, + 0,57 gram, + 0,59 gram, + 0,60 gram, + 0,58 gram, + 2,00 gram, + 0,60 gram, + 0,60 gram, + 0,57 gram, + 0,55 gram, + 0,60 gram, + 0,60 gram, + 0,60 gram, + 0,57 gram, + 0,60 gram, + 0,60 gram, ditimbang beserta plastiknya, 26 (dua puluh enam) potongan solasi warna merah, 1 (satu) potongan solasi warna hitam, 20 (dua puluh) plastik klip bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah Timbangan Elektrik, 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam, 1 (satu) buah tas Spunbond warna hitam, 3 (tiga) pak plastik klip, 1 (satu) buah solasi warna hitam, 1 (satu) buah

Hal. 26 dari 41 Hal. Putusan No. 412/Pid.Sus/2025/PN Sda



solasi duble tape warna hijau, 1 (satu) buah isolasi warna merah, 1 (satu) buah solasi warna putih, 1 (satu) potongan sedotan plastik (skrop), 1 (satu) unit Handpon merk REDMI warna hijau No. Sim Card. +639706635489, 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam No. Pol: W-4821-NBG beserta kunci kontaknya.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. SIGIT (DPO) pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 10.30 Wib dengan cara Sdr. SIGIT mengirim *share* lokasi ranjauan sabu sebanyak 20 gram dan setelah itu Terdakwa disuruh oleh Sdr. SIGIT untuk mengambil ranjauan sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram yang dibungkus dengan isolasi warna merah di Pot bunga di pinggir jalan raya Prambon Kec. Prambon Kab. Sidoarjo dan sekira pukul 10.35 Wib sabu tersebut Terdakwa ambil dan setelah sabu dalam kekuasaan Terdakwa bawa ke kos-kosan Terdakwa di Dsn. Babatan jati Ds. Jati Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo;
- Bahwa kemudian Terdakwa disuruh untuk membagi sabu tersebut menjadi 29 (dua) puluh Sembilan pocket dan selanjutnya sabu Terdakwa timbang berdasarkan arahan dari Sdr. SIGIT dan setelah menjadi 29 (dua) puluh Sembilan) pocket kemudian yang 12 (dua) belas pocket Terdakwa ranjau berdasarkan arahan dari Sdr. SIGIT sedangkan sisanya 17 (tujuh belas) pocket Terdakwa simpan didalam tas cangkong warna hitam milik Terdakwa dan pada saat Terdakwa akan meranjau sabu lagi atas suruan dari Sdr. SIGIR kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh) belas pocket sabu dalam tas cangkong warna hitam yang Terdakwa bawa dan setelah itu petugas kepolisian menyuruh Terdakwa untuk menunjukan 12 (dua belas) pocket sabu yang telah Terdakwa ranjau tersebut dan selanjutnya ketemu 10 (sepuluh) pocket sabu, kemudian Terdakwa ambil dengan tangan kanan Terdakwa dan telah disita oleh petugas kepolisian, sedangkan yang 2 (dua) pocket yang Terdakwa ranjau di pinggir jalan Cemengkalang Sidoarjo sudah tidak ada dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke polres sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis 06 Februari 2025 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dikirim WA oleh Sdr. SIGIT untuk merapat ke daerah Prambon dan setelah itu sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa dikirim foto dan serlokasi tempat ranjauan sabu dengan kata-kata "20 GRAM DIDALAM POT PAS ARAH PANA SOLASI MERAH" dan Terdakwa jawab "YA OTW AMBIL"

Hal. 27 dari 41 Hal. Putusan No. 412/Pid.Sus/2025/PN Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah itu Terdakwa langsung berangkat ke tempat Sdr. SIGIT meranjau sabu yaitu di pinggir jalan Raya Prambon Kec. Parmbon Kab. Sidoarjo dan setelah Terdakwa sampai pinggir jalan Raya Prambon Kec. Prambon Kab. Sidoarjo tersebut kemudian Terdakwa langsung mengambil ranjaun sabu dan setelah sabu dalam kekuasaan Terdakwa bawa ke kos-kosan Terdakwa di Dsn. Babatan jati Ds. Jati Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdr. SIGIT untuk membagi sabu tersebut menjadi 29 (dua) puluh Sembilan pocket dan selanjutnya sabu Terdakwa timbang berdasarkan arahan dari Sdr. SIGIT dan setelah menjadi 29 (dua) puluh Sembilan) pocket kemudian yang 12 (dua) belas pocket Terdakwa ranjau berdasarkan arahan dari Sdr. SIGIT sedangkan sisanya 17 (tujuh belas) pocket Terdakwa simpan didalam tas cangkong warna hitam milik Terdakwa dan pada saat Terdakwa akan meranjau sabu lagi atas suruan dari Sdr. SIGIT kemudian sekira pukul 19.10 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh) belas pocket sabu dalam tas cangklong warna hitam yang Terdakwa bawa yang dalam kekuasaan Terdakwa dan setelah itu petugas kepolisian menyuruh Terdakwa untuk menunjukan 12 (dua belas) pocket sabu yang telah Terdakwa ranjau tersebut dan selanjutnya ketemu 10 (sepuluh) pocket sabu kemudian Terdakwa ambil dengan tangan kanan Terdakwa dan telah disita oleh petugas kepolisian sedangkan yang 2 (dua) pocket sudah tidak ada kemungkinan sudah diambil oleh pembelinya karena pada saat itu Terdakwa ranjau di pinggir jalan Cemengkalang Sidoarjo namun pada saat Terdakwa cari dengan petugas yang menangkap Terdakwa ternyata sabu 2 poket yang telah Terdakwa ranjau tersebut sudah tidak ada dan setelah itu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa tugas terdakwa hanya meranjau sabu atas suruhan Sigit dan ia mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 20.000,- per titik dan total semua selama Terdakwa meranjau sabu milik Sigit tersebut keuntungan yang Terdakwa dapatkan kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun uang nya sudah habis untuk acara tunangan, sedangkan untuk keuntungan hasil dari ranjaun sabu yang Terdakwa ambil pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 tersebut Terdakwa belum mendapatkan keuntungan apa-apa karena keburu ditangkap oleh petugas Kepolisian.

Hal. 28 dari 41 Hal. Putusan No. 412/Pid.Sus/2025/PN Sdr



- Terdakwa menerangkan benar bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. SIGIT sudah 20 kali ini dan yang pertama yaitu pada hari tanggal lupa pertengahan bulan Oktober 2025 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa disuruh oleh Sdr. SIGIT untuk mengambil ranjauan sabu sebanyak 15 (lima belas) gram disolasi hitam di Jalan Kraton Kec. Krian Kab. Sidoarjo tepatnya dan sabu tersebut sudah Terdakwa edarkan dengan cara diranjau berdasarkan arahan dari Sdr. SIGIT kemudian Terdakwa diberi imbalan berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tiap titik Terdakwa meranjau sabu dengan cara ditranfer melalui bang BCA dan uang tersebut sudah habis Terdakwa buat untuk kebutuhan sehari hari yaitu makan dan membayar listrik rumah dan dan untuk pengambilan yang kedua sampai ke 17 kali lupa sedangkan pengambilan yang ke delapan belas yaitu pada hari tanggal lupa awal bulan Januari 2025 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa disuruh oleh Sdr. SIGIT untuk mengambil ranjauan sabu sebanyak 5 (lima) gram yang dibungkus rokok di pinggir jalan Ds. Boro Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo kemudian Terdakwa diberi imbalan berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tiap titik Terdakwa meranjau sabu dengan cara ditranfer melalui bang BCA dan uang tersebut sudah habis Terdakwa buat untuk kebutuhan sehari -hari yaitu makan dan membayar listrik rumah dan Terdakwa buat untuk kebutuhan acara Terdakwa tunangan ke sembilan belas yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa disuruh oleh Sdr. SIGIT untuk mengambil ranjauan sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram yang dibungkus plastik di pinggir jalan Ds. Ngampel Kec. Candi Kab. Sidoarjo dua puluh pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2025 sekira sekira pukul 10.35 Wib Terdakwa mengambil ranjauan sabu sebanyak 20 (dua puluh) gram yang dibungkus dengan solasi warna merah di Pot bunga di pinggir jalan raya prambon Kec. Prambon Kab. Sidoarjo dan setelah sabu dalam kekuasaan Terdakwa bawa ke kos-kosan Terdakwa di Dsn. Babatan jati Ds. Jati Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdr. SIGIT untuk membagi sabu tersebut menjadi 29 (dua) puluh Sembilan pocket dan selanjutnya sabu Terdakwa timbang berdasarkan arahan dari Sdr. SIGIT dan setelah menjadi 29 (dua puluh Sembilan) pocket kemudian yang 12 (dua) belas pocket Terdakwa ranjau berdasarkan arahan dari Sdr. SIGIT sedangkan sisanya 17 (tujuh belas) pocket Terdakwa simpan didalam tas cangkong warna hitam milik Terdakwa dan pada saat Terdakwa akan meranjau sabu lagi atas suruhan

Hal. 29 dari 41 Hal. Putusan No. 412/Pid.Sus/2025/PN Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Sdr. SIGIR kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 17 (tujuh) belas pocket sabu dalam tas cangklong warna hitam yang Terdakwa bawa yang dalam kekuasaan Terdakwa dan setelah itu petugas kepolisian menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan 12 (dua belas) pocket sabu yang telah Terdakwa ranjau tersebut dan selanjutnya ketemu 10 (sepuluh) pocket sabu kemudian Terdakwa ambil dengan tangan kanan Terdakwa dan telah disita oleh petugas kepolisian sedangkan yang 2 (dua) pocket yang terdakwa terdakwa ranjau di pinggir jalan Cemengkalang Sidoarjo sudah tidak ada dan setelah itu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke polres sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu berat + 0,60 gram, + 0,60 gram, + 0,58 gram, + 0,60 gram, + 0,57 gram, + 0,57 gram + 1,10 gram, + 1,10 gram, + 0,60 gram, + 0,56 gram, + 0,60 gram, + 0,56 gram, + 0,57 gram, + 0,59 gram, + 0,60 gram, + 0,58 gram, + 2,00 gram, + 0,60 gram, + 0,60 gram, + 0,57 gram, + 0,55 gram, + 0,60 gram, + 0,60 gram, + 0,60 gram, + 0,57 gram, + 0,60 gram, + 0,60 gram, ditimbang beserta plastiknya, 26 (dua puluh enam) potongan solasi warna merah, 1 (satu) potongan solasi warna hitam, 20 (dua puluh) plastik klip bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah Timbangan Elektrik, 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam, 1 (satu) buah tas Spunbond warna hitam, 3 (tiga) pak plastik klip, 1 (satu) buah solasi warna hitam, 1 (satu) buah solasi duble tape warna hijau, 1 (satu) buah solasi warna merah, 1 (satu) buah isolasi warna putih, 1 (satu) potongan sedotan plastik (skrop), 1 (satu) unit Handpon merk REDMI warna hijau No. Sim Card. +639706635489, 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam No. Pol : W-4821-NBG beserta kunci kontaknya yang disita petugas dari Terdakwa pada tanggal 06 Februari 2025;

- Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Hal. 30 dari 41 Hal. Putusan No. 412/Pid.Sus/2025/PN Sdr.



- 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu berat + 0,60 gram, + 0,60 gram, + 0,58 gram, + 0,60 gram, + 0,57 gram, + 0,57 gram + 1,10 gram, + 1,10 gram, + 0,60 gram, + 0,56 gram, + 0,60 gram, + 0,56 gram, + 0,57 gram, + 0,59 gram, + 0,60 gram, + 0,58 gram, + 2,00 gram, + 0,60 gram, + 0,60 gram, + 0,57 gram, + 0,55 gram, + 0,60 gram, + 0,60 gram, + 0,60 gram, + 0,57 gram, + 0,60 gram, + 0,60 gram, ditimbang beserta plastiknya, 26 (dua puluh enam) potongan solasi warna merah, 1 (satu) potongan solasi warna hitam, 20 (dua puluh) plastik klip bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah Timbangan Elektrik, 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam, 1 (satu) buah tas Spunbond warna hitam, 3 (tiga) pak plastik klip, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) buah isolasi double tape warna hijau, 1 (satu) buah solasi warna merah, 1 (satu) buah solasi warna putih, 1 (satu) potongan sedotan plastik (skrop), 1 (satu) unit Handphone merk REDMI warna hijau No. Sim Card. +639706635489, 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam No. Pol : W-4821-NBG beserta kunci kontaknya;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti antara satu sama lainnya dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polresta Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 19.10 Wib di Jalan kampung Kyai Dasuki Ds. Lebo Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa barang bukti saat terdakwa ditangkap berupa 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu berat + 0,60 gram, + 0,60 gram, + 0,58 gram, + 0,60 gram, + 0,57 gram, + 0,57 gram + 1,10 gram, + 1,10 gram, + 0,60 gram, + 0,56 gram, + 0,60 gram, + 0,56 gram, + 0,57 gram, + 0,59 gram, + 0,60 gram, + 0,58 gram, + 2,00 gram, + 0,60 gram, + 0,60 gram, + 0,57 gram, + 0,55 gram, + 0,60 gram, + 0,60 gram, + 0,60 gram,

Hal. 31 dari 41 Hal. Putusan No. 412/Pid.Sus/2025/PN Sda



+ 0,57 gram, + 0,60 gram, + 0,60 gram, ditimbang beserta plastiknya, 26 (dua puluh enam) potongan isolasi warna merah, 1 (satu) potongan isolasi warna hitam, 20 (dua puluh) plastik klip bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah Timbangan Elektrik, 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam, 1 (satu) buah tas Spunbond warna hitam, 3 (tiga) pak plastik klip, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) buah isolasi double tape warna hijau, 1 (satu) buah isolasi warna merah, 1 (satu) buah isolasi warna putih, 1 (satu) potongan sedotan plastik (skrop), 1 (satu) unit Handpon merk REDMI warna hijau No. Sim Card. +639706635489, 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam No. Pol: W-4821-NBG beserta kunci kontaknya.

- Bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. SIGIT (DPO) pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 10.30 Wib dengan cara Sdr. SIGIT mengirim *share* lokasi ranjauan sabu sebanyak 20 gram yang dibungkus dengan isolasi warna merah di Pot bunga di pinggir jalan raya Prambon Kec. Prambon Kab. Sidoarjo dan sekira pukul 10.35 Wib sabu tersebut Terdakwa ambil dan setelah sabu dalam kekuasaan Terdakwa bawa ke kos-kosan Terdakwa di Dsn. Babatan Jati Ds. Jati Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo;
- Bahwa kemudian Terdakwa disuruh untuk membagi sabu tersebut menjadi 29 (dua) puluh Sembilan pocket dan selanjutnya sabu Terdakwa timbang berdasarkan arahan dari Sdr. SIGIT dan setelah menjadi 29 (dua) puluh Sembilan) pocket kemudian yang 12 (dua) belas pocket Terdakwa ranjau berdasarkan arahan dari Sdr. SIGIT, sedangkan sisanya 17 (tujuh belas) pocket Terdakwa simpan didalam tas cangklong warna hitam milik Terdakwa dan pada saat Terdakwa akan meranjau sabu lagi Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan 12 (dua belas) pocket sabu yang telah Terdakwa ranjau tersebut, akan tetapi hanya ketemu 10 (sepuluh) pocket sabu, kemudian Terdakwa ambil dengan tangan kanan Terdakwa dan telah disita oleh petugas kepolisian, sedangkan yang 2 (dua) pocket yang Terdakwa ranjau di pinggir jalan Cemengkalang Sidoarjo sudah tidak ada dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke polres sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis 06 Februari 2025 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dikirim WA oleh Sdr. SIGIT untuk merapat ke daerah Prambon

Hal. 32 dari 41 Hal. Putusan No. 412/Pid.Sus/2025/PN Sdr.



dan setelah itu sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa dikirim foto dan serlokasi tempat ranjauan sabu dengan kata-kata "20 GRAM DIDALAM POT PAS ARAH PANAH SOLASI MERAH" dan Terdakwa jawab "YA OTW AMBIL" dan setelah itu Terdakwa langsung berangkat ke tempat Sdr. SIGIT meranjau sabu yaitu di pinggir jalan Raya Prambon Kec. Parmbon Kab. Sidoarjo dan setelah Terdakwa sampai pinggir jalan Raya Prambon Kec. Prambon Kab. Sidoarjo tersebut kemudian Terdakwa langsung mengambil ranjaun sabu dan setelah sabu dalam kekuasaan Terdakwa bawa ke kos-kosan Terdakwa di Dsn. Babatan Jati Ds. Jati Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdr. SIGIT untuk membagi sabu tersebut menjadi 29 (dua) puluh sembilan pocket;

- Bahwa tugas terdakwa hanya meranjau sabu atas suruhan Sigit dan ia mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 20.000,- per titik dan total semua selama Terdakwa meranjau sabu milik Sigit tersebut keuntungan yang Terdakwa dapatkan kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun uang nya sudah habis untuk acara tunangan, sedangkan untuk keuntungan hasil dari ranjauan sabu yang Terdakwa ambil pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 tersebut Terdakwa belum mendapatkan keuntungan apa-apa karena keburu ditangkap oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu berat + 0,60 gram, + 0,60 gram, + 0,58 gram, + 0,60 gram, + 0,57 gram, + 0,57 gram + 1,10 gram, + 1,10 gram, + 0,60 gram, + 0,56 gram, + 0,60 gram, + 0,56 gram, + 0,57 gram, + 0,59 gram, + 0,60 gram, + 0,58 gram, + 2,00 gram, + 0,60 gram, + 0,60 gram, + 0,57 gram, + 0,55 gram, + 0,60 gram, + 0,60 gram, + 0,60 gram, + 0,57 gram, + 0,60 gram, + 0,60 gram, ditimbang beserta plastiknya, 26 (dua puluh enam) potongan solasi warna merah, 1 (satu) potongan solasi warna hitam, 20 (dua puluh) plastik klip bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah Timbangan Elektrik, 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam, 1 (satu) buah tas Spunbond warna hitam, 3 (tiga) pak plastik klip, 1 (satu) buah solasi warna hitam, 1 (satu) buah solasi duble tape warna hijau, 1 (satu) buah solasi warna merah, 1 (satu) buah isolasi warna putih, 1 (satu) potongan sedotan plastik (skrop), 1 (satu) unit Handpon merk REDMI warna hijau No. Sim Card. +639706635489, 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam No. Pol : W-4821-NBG beserta

Hal. 33 dari 41 Hal. Putusan No. 412/Pid.Sus/2025/PN Sda



kunci kontaknya yang disita petugas dari Terdakwa pada tanggal 06 Februari 2025;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka majelis hakim terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di dalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan ke dalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif, yakni Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka hal ini memberikan kewenangan kepada majelis hakim untuk memilih atau menerapkan dakwaan mana yang lebih tepat antara fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dan dalam perkara *a quo*, majelis hakim langsung memilih dakwaan alternatif Pertama, yakni terdakwa didakwa melanggar Pasal Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja yang menurut hukum sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa RAKA ADITYA ANUGRAH AKBAR Bin JOKO SANTOSO yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian

Hal 34 dari 41 Hal. Putusan No. 412/Pid.Sus/2025/PN Sd



awal putusan ini dan saksi-saksi menerangkan bahwa terdakwa RAKA ADITYA ANUGRAH AKBAR Bin JOKO SANTOSO inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dari uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak atau melawan hukum" dapat diartikan sebagai tidak adanya hak atau wewenang berdasar suatu alas hak yang sah menurut hukum atau ketentuan yang berlaku pada orang (pribadi maupun badan hukum) untuk melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa melawan hukum diartikan pula sebagai sikap seseorang baik berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum, baik tertulis atau tidak tertulis atau melanggar hak orang lain;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polresta Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 19.10 Wib di Jalan kampung Kyai Dasuki Ds. Lebo Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Menimbang bahwa awalnya terdakwa telah menerima sabu dari SIGIT (DPO) yang diambil berdasarkan *shareloc* dari SIGIT sebanyak $\pm$ 20 gram dan selanjutnya terdakwa disuruh membagi menjadi 29 pocket, kemudian terdakwa juga atas perintah Sigit disuruh meranjau/menempelkan sebanyak 12 Pocket di beberapa tempat yang telah ditentukan oleh SIGIT;

Menimbang bahwa terdakwa dalam menerima dan meranjau sabu tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Hal. 35 dari 41 Hal. Putusan No. 412/Pid.Sus/2025/PN Sda



Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa dalam unsur di atas terdapat sub-sub unsur yang bersifat alternatif, artinya majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan seluruh sub-usub unsurnya, akan tetapi cukup jika terdapat salah satu sub-unsur saja yang telah terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka dengan demikian harus dianggap dan dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud alternatif dalam unsur ini adalah sub-unsur menawarkan untuk dijual, sub-unsur menjual, sub-unsur membeli, sub-unsur menjadi perantara dalam jual beli, sub-unsur menukar, serta sub-unsur menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa: "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi", serta sesuai pasal 8 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa: "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang penggolongannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polresta Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekira pukul 19.10 Wib di Jalan kampung Kyai Dasuki Ds. Lebo Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo, karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

Menimbang bahwa awalnya terdakwa telah menerima sabu dari SIGIT (DPO) yang diambil berdasarkan *shareloc* dari SIGIT sebanyak $\pm$ 20 gram dan selanjutnya terdakwa disuruh membagi menjadi 29 pocket, kemudian terdakwa juga atas perintah Sigit disuruh meranjau/menempelkan sebanyak 12 Pocket di beberapa tempat yang telah ditentukan oleh SIGIT;

Hal. 36 dari 41 Hal. Putusan No. 412/Pid.Sus/2025/PN Sg



Menimbang bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari SIGIT berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per titik yang akan diberikan saat sabu tersebut telah habis;

Menimbang bahwa terdakwa sudah beberapa kali disuruh oleh SIGIT dan sudah mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), akan tetapi uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk acara tunangan;

Menimbang bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, terdakwa belum mendapatkan keuntungan, karena sabunya belum habis;

Menimbang bahwa barang bukti yang diperoleh dari terdakwa RAKA ADITYA ANUGRAH AKBAR BIN JOKO SANTOSO dengan berat total bruto $\pm$ 18,27 gram ditimbang beserta plastiknya dan hasil pemeriksaan Labfor berat netto 13,009 gram.

Menimbang bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang bahwa dari Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab: 01177/ NNF / 2025 / tanggal : 13 Februari 2025 yang menerangkan bahwa barang-barang bukti berupa kristal tersebut mengandung **Metamfetamina**, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah ternyata bahwa Narkotika Golongan I tersebut ada pada Terdakwa tanpa Terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta tidak terdapat fakta lain mengenai hal-hal yang telah disebutkan dalam pasal 7 dan 8 UU No. 35 Tahun 2009, sehingga perbuatan Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut tidak dilandasi oleh suatu alas hak yang sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sub-unsur sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur ketiga inipun telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal dakwaan alternatif Pertama telah terpenuhi, maka dengan demikian Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa mengenai Nota Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut

Hal. 37 dari 41 Hal. Putusan No. 412/Pid.Sus/2025/PN Sda



Umum, akan tetapi hanya memohon agar hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa diringankan;

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan atau alasan pemaaf serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP yang dapat dipergunakan sebagai alasan penghapus pidana atau penghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah bertanggung jawab dan harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu dan harus pula dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya, sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan merupakan kumulasi pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar denda dengan ketentuan bila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut, maka Terdakwa diharuskan menggantinya dengan pidana penjara pengganti denda;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa : 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu berat + 0,60 gram, + 0,60 gram, + 0,58 gram, + 0,60 gram, + 0,57 gram, + 0,57 gram + 1,10 gram, + 1,10 gram, + 0,60 gram, + 0,56 gram, + 0,60 gram, + 0,56 gram, + 0,57 gram, + 0,59 gram, + 0,60 gram, + 0,58 gram, + 2,00 gram, + 0,60 gram, + 0,60 gram, + 0,57 gram, + 0,55 gram, + 0,60 gram, + 0,60 gram, + 0,60 gram, + 0,57 gram, + 0,60 gram, + 0,60 gram, ditimbang beserta plastiknya, 26 (dua puluh enam) potongan solasi warna merah, 1 (satu) potongan solasi warna hitam, 20 (dua puluh) plastik klip bekas

Hal. 38 dari 41 Hal. Putusan No. 412/Pid.Sus/2025/Pm Sda



bungkus sabu, 1 (satu) buah Timbangan Elektrik, 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam, 1 (satu) buah tas Spunbond warna hitam, 3 (tiga) pak plastik klip, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) buah isolasi double tape warna hijau, 1 (satu) buah solasi warna merah, 1 (satu) buah solasi warna putih, 1 (satu) potongan sedotan plastik (skrop), oleh karena merupakan barang yang keberadaannya dilarang oleh hukum maupun sebagai alat untuk melakukan kejahatan, maka harus dimusnahkan, 1 (satu) unit Handphone merk REDMI warna hijau No. Sim Card. +639706635489, karena sebagai sarana komunikasi dalam melakukan kejahatan, maka harus dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam No. Pol : W-4821-NBG beserta kunci kontaknya, karena ternyata milik terdakwa, maka harus dikembalikan kepadanya;

Menimbang bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral generasi penerus bangsa.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya di persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa RAKA ADITYA ANUGRAH AKBAR Bin JOKO SANTOSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika

Hal. 39 dari 41 Hal. Putusan No. 412/Pid.Sus/2025/PN



denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 27 (dua puluh tujuh) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu berat + 0,60 gram, + 0,60 gram, + 0,58 gram, + 0,60 gram, + 0,57 gram, + 0,57 gram + 1,10 gram, + 1,10 gram, + 0,60 gram, + 0,56 gram, + 0,60 gram, + 0,56 gram, + 0,57 gram, + 0,59 gram, + 0,60 gram, + 0,58 gram, + 2,00 gram, + 0,60 gram, + 0,60 gram, + 0,57 gram, + 0,55 gram, + 0,60 gram, + 0,60 gram, + 0,60 gram, + 0,57 gram, + 0,60 gram, + 0,60 gram, ditimbang beserta plastiknya;
- 26 (dua puluh enam) potongan solasi warna merah;
- 1 (satu) potongan solasi warna hitam;
- 20 (dua puluh) plastik klip bekas bungkus sabu;
- 1 (satu) buah Timbangan Elektrik;
- 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam;
- 1 (satu) buah tas Spunbond warna hitam;
- 3 (tiga) pak plastik klip;
- 1 (satu) buah solasi warna hitam;
- 1 (satu) buah solasi duble tape warna hijau;
- 1 (satu) buah solasi warna merah;
- 1 (satu) buah solasi warna putih;
- 1 (satu) potongan sedotan plastik (skrop);

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk REDMI warna hijau No. Sim Card. +639706635489;

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan kembali;

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam No. Pol : W-4821-NBG beserta kunci kontaknya;
- Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

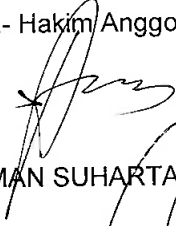
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari SENIN, tanggal 21 Agustus 2025 oleh kami RIYONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, NYOMAN SUHARTA, S.H.,

Hal. 40 dari 41 Hal. Putusan No. 412/Pid.Sus/2025/PN Sd

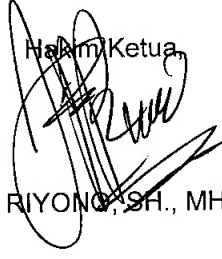


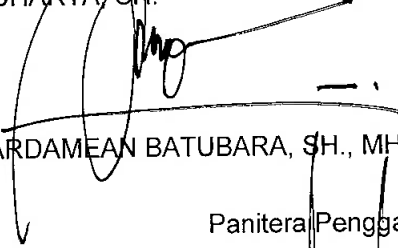
dan SYAFRIL PARDAMEAN BATUBARA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh YUSRIL NASRULLAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh MARYANI SRI RAHAYU, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota,

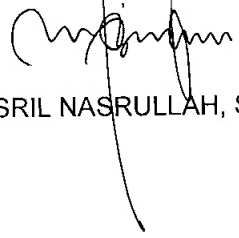

NYOMAN SUHARTA, SH.

Hakim Ketua,


RIYONO, SH., MH.


SYAFRIL PARDAMEAN BATUBARA, SH., MH.

Panitera Pengganti,


YUSRIL NASRULLAH, S.H.